



RAFAELA CÂNDIDA TAVARES COSTA

FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL



Rafaela Cândida Tavares Costa

- Pós-doutorado em Direito Internacional - Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
- Doutora em Proteção dos Direitos Fundamentais – Fundação Universidade de Itaúna;
- Mestra em Proteção dos Direitos Fundamentais - Fundação Universidade de Itaúna;
- Posgrado em Direito Público Global – Universidade Castilha La-Mancha Espanha.
- Pós-graduação, lato sensu, em Empresarial e Direito Civil – Faculdade Damásio/Ibmec;
- Pós-graduação, lato sensu, em Direito Registral e Notarial – Faculdade Damásio/Ibmec;
- Professora Universitária e de Pós-graduação;
- Advogada, assessora parlamentar e contabilista;
- Presidente da Comissão de Diversidade Sexual e Gênero da 48ª Subseção da OAB.
- Vice-Presidente da Comissão de Enfrentamento à violência contra a Mulher da 48ª Subseção da OAB.
- Membro da Comissão Estadual de Diversidade Sexual e Gênero da OAB/MG.

Calendário

17/08 - Aula regular

24/08 - Aula regular

31/08 - Aula regular

07/09 - Aula regular

14/09 - Atividade avaliativa da disciplina

21/09 - Aula regular

23/09 - Enadinho (quarta-feira | aplicação pelo professor Flávio Vaz)

28/09 - Avaliação regular módulo ímpar

01/10 - Avaliação substitutiva módulo ímpar (requerer dos dias 25 a 27 de setembro)

05/10 - EGI módulo ímpar

14/12 - Exame final

Distribuição de notas

2 pontos | Atividade avaliativa da disciplina (14/09)

2 pontos | Enadinho (23/09 - quarta-feira | aplicação pelo professor Flávio Vaz)

4 pontos | Avaliação regular módulo ímpar (21/09)

2 pontos | EGI (05/10)

5. FALÊNCIA

Falência

“Falência é o procedimento pelo qual se declara a insolvência empresarial e se dá solução à mesma, liquidando o patrimônio ativo e saldando, nos limites da força deste, o patrimônio passivo do falido.” **(GLADSTON MAMEDE)**

- ▶ **Insolvência** é a condição de quem não pode saldar suas dívidas. **Diz-se do devedor que possui um passivo sensivelmente maior que o ativo.**
- ▶ Caso a empresa tenha condições de ser reerguida, a solução é o instituto da recuperação de empresas; **já na inviabilidade, a falência é o único caminho a seguir.**

Créditos concursais

Art. 83. A classificação dos créditos na falência obedece à seguinte ordem:

I - os créditos derivados da legislação trabalhista, limitados a 150 (cento e cinquenta)

salários-mínimos por credor, e aqueles decorrentes de acidentes de trabalho;

II - os créditos gravados com direito real de garantia até o limite do valor do bem gravado;

III - os créditos tributários, independentemente da sua natureza e do tempo de constituição, exceto os créditos extraconcursais e as multas tributárias;

VI - os créditos quirografários, a saber:

a) aqueles não previstos nos demais incisos deste artigo;

b) os saldos dos créditos não cobertos pelo produto da alienação dos bens vinculados ao seu pagamento; e

Créditos concursais

c) os saldos dos créditos derivados da legislação trabalhista que excederem o limite estabelecido no inciso I do **caput** deste artigo;

VII. - as multas contratuais e as penas pecuniárias por infração das leis penais ou administrativas, incluídas as multas tributárias;

VIII. - os créditos subordinados, a saber:

a) os previstos em lei ou em contrato; e

b) os créditos dos sócios e dos administradores sem vínculo empregatício cuja contratação não tenha observado as condições estritamente comutativas e as práticas de mercado;

IX - os juros vencidos após a decretação da falência, conforme previsto no art. 124 desta Lei.

Créditos concursais

CRÉDITOS CONCURSAIS

(art. 83)

1. Os créditos derivados da **legislação do trabalho, limitados a 150** salários-mínimos por credor, e **os decorrentes de acidentes de trabalho.**
2. Créditos com **garantia real** até o limite do valor do bem gravado.
3. Créditos **tributários**, independentemente da sua natureza e tempo de Constituição, excetuadas as multas tributárias.
4. Créditos com privilégio **especial.**
5. Créditos com privilégio **geral.**
6. Créditos **quirografários.**
7. As **multas** contratuais e as penas pecuniárias por infração das leis penais ou administrativas, inclusive as multas tributárias.
8. Créditos **subordinados.**

Créditos extraconcursais

Art. 84. Serão considerados créditos extraconcursais e serão pagos com precedência sobre os mencionados no art. 83 desta Lei, na ordem a seguir, aqueles relativos:

A. - às quantias referidas nos arts. 150 e 151 desta Lei;

Art. 150. As despesas cujo pagamento antecipado seja indispensável à administração da falência, inclusive na hipótese de continuação provisória das atividades previstas no inciso XI do caput do art. 99 desta Lei, serão pagas pelo administrador judicial com os recursos disponíveis em caixa.

Art. 151. Os créditos trabalhistas de natureza estritamente salarial vencidos nos 3 (três) meses anteriores à decretação da falência, até o limite de 5 (cinco) salários-mínimos por trabalhador, serão pagos tão logo haja disponibilidade em caixa.

B. - ao valor efetivamente entregue ao devedor em recuperação judicial pelo financiador, em conformidade com o disposto na Seção IV-A do Capítulo III desta Lei;

C. - aos créditos em dinheiro objeto de restituição, conforme previsto no art. 86 desta Lei;

Créditos extraconcursais

- I. às remunerações devidas ao administrador judicial e aos seus auxiliares, aos reembolsos devidos a membros do Comitê de Credores, e aos créditos derivados da legislação trabalhista ou decorrentes de acidentes de trabalho relativos a serviços prestados após a decretação da falência;
- II. às obrigações resultantes de atos jurídicos válidos praticados durante a recuperação judicial, nos termos do art. 67 desta Lei, ou após a decretação da falência;
- III. - às quantias fornecidas à massa falida pelos credores;
- IV. - às despesas com arrecadação, administração, realização do ativo, distribuição do seu produto e custas do processo de falência;
- IV. - às custas judiciais relativas às ações e às execuções em que a massa falida tenha sido vencida;
- V. - aos tributos relativos a fatos geradores ocorridos após a decretação da falência, respeitada a ordem estabelecida no art. 83 desta Lei.

Créditos extraconcursais

CRÉDITOS **EXTRACONCURSAIS**

(art. 84)

1. **Remunerações** devidas ao **administrador judicial** e seus auxiliares, e créditos derivados da **legislação do trabalho** ou decorrentes de **acidentes de trabalho** relativos a serviços prestados **após a decretação da falência**.
2. **Quantias fornecidas à massa** pelos credores.
3. **Despesas** com **arrecadação, administração, realização** do ativo e distribuição do seu produto, bem como **custas do processo** de falência.
4. **Custas judiciais** relativas às ações e execuções em que a **massa falida** tenha sido **vencida**.
5. Obrigações resultantes de **atos jurídicos válidos** praticados durante a recuperação judicial, nos termos do art. 67 desta Lei, ou após a decretação da falência, e **tributos** relativos a fatos geradores ocorridos após a decretação da falência, respeitada a ordem estabelecida no art. 83 desta Lei.
6. Os créditos decorrentes de obrigações contraídas pelo devedor durante a recuperação judicial, inclusive aqueles relativos a **despesas com fornecedores** de bens ou serviços e contratos de mútuo, serão considerados extraconcursais, em caso de decretação de falência, respeitada, no que couber, a ordem estabelecida no art. 83 desta Lei.

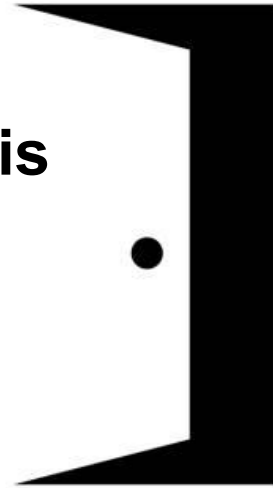
(art. 67)

Créditos concursais e extraconcursais

Créditos extraconcursais



(furar a fila)



Créditos concursais



5.1 Pessoas excluídas da Lei 11.101/2005

Excluídos do regime falimentar

O Banco Central poder pedir a falência de um banco para participá-lo do processo de persecução penal existente entre os artigos 168 e seguintes da Lei 11.101/05.

Lei de Recuperação e Falência

→ Empresário
→ Sociedades empresárias

Relativamente excluídas:

→ Instituições financeiras
→ Sociedades operadoras de planos de saúde
→ Sociedade seguradoras e de capitalização

Absolutamente excluídas:

→ Sociedades simples
→ Empresas públicas
→ Sociedades de economia mista
→ Cooperativas de crédito
→ Consórcios
→ Entidades de previdência privada e outras entidades legalmente equiparadas

Falência

Art. 5º Não são exigíveis do devedor, na recuperação judicial ou na falência:

- I. as obrigações a título gratuito;
- II. as despesas que os credores fizerem para tomar parte na recuperação judicial ou na falência, salvo as custas judiciais decorrentes de litígio com o devedor.

Art. 6º. A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:

- I. suspensão do curso da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime desta Lei;
- II. suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência;
- III. proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência.

5.2 Competência para as ações de falência

Competência - Falência

Art. 3º É competente para homologar o plano de recuperação extrajudicial, deferir a recuperação judicial ou decretar a falência o juízo do local do principal estabelecimento do devedor ou da filial de empresa que tenha sede fora do Brasil.

- ▶ **A competência para a propositura das ações de recuperação judicial e falência, bem como para a homologação da recuperação extrajudicial, é do juízo do principal estabelecimento do devedor.**
- ▶ O principal estabelecimento deve ser entendido como aquele em que se encontra centralizado o maior volume de negócios da empresa, mesmo que se tenha estabelecido de outra forma, consensual ou contratualmente.

Competência - Falência

Juízo do principal estabelecimento do devedor (art. 3º)



Aquele em que se encontra centralizado o maior volume de negócios da empresa ou que seja seu centro decisório, mesmo que se tenha estabelecido de outra forma, consensual ou contratualmente.

5.3 Órgãos falimentares

Órgãos da falência

- ▶ São **órgãos da falência** as instituições designadas na lei para atuarem **diretamente no Processo Falimentar**, cada uma dentro de suas respectivas competências.

Juiz de Direito

Exerce **função judicante e administrativa**, responsabilizando-se por atos de **interesses da massa**, tais como:

- ❖ nomeação e destituição do administrador judicial, assim como a fixação de sua remuneração e de seus auxiliares, conforme **art. 24, caput, e art. 22, III, § 1º, Lei 11.101/05**;
- ❖ escolha da modalidade de alienação do ativo, na forma estipulada pelos **arts. 142 a 148, LFR**;
- ❖ julgamento das contas do administrador judicial e encerramento da falência, de acordo com os **arts. 154 a 156, LFR**.

Órgãos da falência

Ministério Público

Denominado curador de massas: atua no processo como fiscal da lei, buscando sempre o cumprimento de seu papel constitucional na defesa do interesse público.

- ▶ A sentença que decretar a Falência ordenará a intimação do Ministério Público, **que terá atuação obrigatória no processo**, conforme dispõe o **art. 99, XIII, LFR**

Deve ser intimado do Relatório do Administrador Judicial que:

- apontar a responsabilidade penal de qualquer dos envolvidos no processo, art. 22, § 4º;
- na sua falta, na relação de credores apresentada pelo administrador, na fase administrativa de verificação de créditos, art. 7º, §§ 1º e 2º, LFR;
- na falta desta, na relação apresentada pelo próprio devedor.

Órgãos da falência

Ministério Público

Deve ser intimado do Relatório do Administrador Judicial que:

- da designação da hasta pública para a venda ordinária dos bens do falido, art. 142, LFR;
- deve ser informado pelo Juiz de qualquer indício da prática de crime falimentar, art. 187, § 2º, LFR. Outras prerrogativas possui o MP, destacando-se a possibilidade de apresentar ao juiz impugnação contra a relação de credores a que se refere o art. 7º, § 2º, LFR, constante do art. 8º, LFR, ou contra o processo de alienação de ativo na massa, na disposição do art. 143, LFR.
- deve pedir a substituição do Administrador Judicial ou de membro do Comitê de credores (art. 30, LFR) e propor a ação revocatória, art. 132, LFR.
- pode pedir explicações ao falido (art. 104, VI, LFR)
- deve manifestar-se na prestação de contas do Administrador Judicial, art. 154, LFR.

Órgãos da falência

Administrador Judicial

É responsável pela **condução do processo de falência ou de recuperação judicial**, e que, cumpre destacar, não poderá ser substituído sem autorização do juiz.

Pode ser pessoa:

- ❖ **Física** - será escolhido alguém idôneo, preferencialmente advogado, economista, administrador de empresas ou contador, **art. 21, LFR**;
- ❖ **Jurídica** - obrigatória indicação do profissional responsável pela condução do processo, que não poderá ser substituído sem autorização do juiz, **art. 21, parágrafo único, LFR**.

A função de Administrador é **indelegável**. Depois de nomeado, no prazo de 48 horas, assina o termo de compromisso de bem e fielmente desempenhar o cargo, **art. 33, LFR**.

Órgãos da falência

Administrador Judicial

Destituição: O devedor, qualquer credor ou o Ministério Público, poderão requerer ao Juiz a substituição do Administrador Judicial ou dos membros do Comitê de Credores nomeados em desobediência aos preceitos da lei.

São impedidos de serem nomeados como Administrador Judicial:

- ❖ Quem foi destituído no cargo nos últimos 5 anos;
- ❖ Se deixou de prestar contas em outro processo;
- ❖ Tenha relação de parentesco, amigo ou inimigo do devedor.

Órgãos da falência

Assembleia Geral de Credores (AGC)

Compõe-se dos **titulares de créditos derivados da relação de trabalho ou decorrentes de acidentes de trabalho, dos titulares de crédito com garantia real, titulares de créditos quirografários, com privilégio especial, com privilégio geral e subordinados, art. 41, LFR.**

Art. 41. A assembleia-geral será composta pelas seguintes classes de credores:

I - titulares de créditos derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de acidentes de trabalho;

II - titulares de créditos com garantia real;

III - titulares de créditos quirografários, com privilégio especial, com privilégio geral ou subordinados.

IV - titulares de créditos enquadrados como microempresa ou empresa de pequeno porte

Órgãos da falência

Comitê Geral de Credores

- ▶ **É uma comissão fiscalizadora**, que integra os órgãos da falência e da recuperação judicial, não necessário. **Será constituído por deliberação de qualquer das classes de credores na Assembleia Geral e será composto de:**
 - ❖ 1 representante indicado pela classe de credores trabalhistas (com 2 suplentes);
 - ❖ 1 indicado pela classe de credores com direitos reais de garantia ou privilégios especiais (com 2 suplentes);
 - ❖ 1 indicado pela classe de credores quirografários e com privilégios gerais (com 2 suplentes).

Órgãos da falência

Comitê Geral de Credores

Art. 27. O Comitê de Credores terá as seguintes atribuições, além de outras previstas nesta Lei:

I - na recuperação judicial e na falência:

- a) fiscalizar as atividades e examinar as contas do administrador judicial;
- b) zelar pelo bom andamento do processo e pelo cumprimento da lei;
- c) comunicar ao juiz, caso detecte violação dos direitos ou prejuízo aos interesses dos credores;
- d) apurar e emitir parecer sobre quaisquer reclamações dos interessados;
- e) requerer ao juiz a convocação da assembleia-geral de credores;
- f) manifestar-se nas hipóteses previstas nesta Lei;

As atribuições do Comitê de Credores especificamente na recuperação judicial estão no art. 27, II.

Órgãos da falência

Comitê Geral de Credores

- Sua existência somente se justifica nas empresas com grande complexidade organizacional. Assim, **cabará aos credores decidir pela conveniência ou não de sua instalação.**
- Na possibilidade de não existir Comitê de Credores, suas atribuições passam ao Administrador Judicial, ou até o Juiz, em caso de incompatibilidade daquele, **art. 28, LFR.**

5.4 Fase pré-falimentar

Fase pré-falimentar

Por meio da **falência dá-se o encerramento da atividade econômica desenvolvida pela empresa em crise financeira**, de forma a minimizar os prejuízos de seus empregados e credores.

Art. 77. A decretação da falência determina o vencimento antecipado das dívidas do devedor e dos sócios ilimitada e solidariamente responsáveis, com o abatimento proporcional dos juros, e converte todos os créditos em moeda estrangeira para a moeda do País, pelo câmbio do dia da decisão judicial, para todos os efeitos desta Lei.

Art. 146. Em qualquer modalidade de realização do ativo adotada, fica a massa falida dispensada da apresentação de certidões negativas.

5.5 Juízo Universal

Juízo universal

Decretada a falência, estabelece-se um **Juízo indivisível e competente para conhecer todas as ações sobre bens, interesses e negócios do falido, ressalvadas as**

- causas trabalhistas,
- fiscais e
- aquelas não reguladas na Lei nº 11.101/05 em que o falido figurar como autor ou litisconsorte ativo:

Art. 76 da Lei nº 11.101/05. O juízo da falência é indivisível e competente para conhecer todas as ações sobre bens, interesses e negócios do falido, **ressalvadas as causas trabalhistas, fiscais e aquelas não reguladas nesta Lei em que o falido figurar como autor ou litisconsorte ativo.**

Parágrafo único. Todas as ações, inclusive as excetuadas no caput deste artigo, terão prosseguimento com o administrador judicial, que deverá ser intimado para representar a massa falida, sob pena de nulidade do processo.

Juízo universal

A universalidade e indivisibilidade é exigida para se garantir:

- (1) a ordem de preferência nas formas de alienação do ativo (artigo 140),
- (2) privilegiar a preservação da empresa, por meio de sua venda em bloco ou de unidades produtivas autônomas
- (3) a ordem de preferência no pagamento dos credores concursais e extraconcursais (artigos 83 e 84).

Desfecho das ações contra o falido

As ações ilíquidas (de conhecimento e monitória, por exemplo) que já estavam em andamento quando da decretação da falência, serão suspensas pelo decreto de falência, até que o administrador judicial substitua o falido no respectivo polo, voltando a tramitar no mesmo Juízo onde se iniciara, até final sentença, ocasião em que deverá ser providenciada a habilitação do crédito na falência (art. 6º, § 1º, e 76, parágrafo único, da Lei nº 11.101/05, e art. 75, inciso V, do NCPC);

Desfecho das ações contra o falido

As execuções que estavam em andamento quando da decretação da falência serão suspensas com a decretação da falência e assim ficarão até o trânsito em julgado da sentença que encerrá-la, devendo o exequente habilitar-se nos autos da falência.

- novas demandas ilíquidas (de conhecimento e monitória, por exemplo) propostas contra o falido após a decretação da falência não serão atraídas pelo Juízo falimentar (art. 6º, § 1º, Lei nº 11.101/05).

* Há controvérsias por força do art. 76.

5.6 Causas de falência

Causas de falência

- Trata-se de insolvência jurídica, não econômica.

“(…) 1. Os dois sistemas de execução por concurso universal existentes no direito pátrio – insolvência civil e falência -, entre outras diferenças, distanciam-se um do outro no tocante à concepção do que seja estado de insolvência, necessário em ambos. O sistema falimentar, ao contrário da insolvência civil (art. 748 do CPC), não tem alicerce na insolvência econômica. 2. O pressuposto para a instauração de processo de falência é a insolvência jurídica, que é caracterizada a partir de situações objetivamente apontadas pelo ordenamento jurídico. No caso do direito brasileiro, caracteriza a insolvência jurídica, nos termos do art. 94 da Lei n. 11.101/2005, a impontualidade injustificada (inciso I), execução frustrada (inciso II) e a (inciso III). (…).”

(STJ, REsp 1433652/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 29/10/2014).

Causas de falência

Art. 94, *caput*, da Lei nº 11.101/05. Será decretada a falência do devedor que:

- I.** – sem relevante razão de direito, não paga, no vencimento, obrigação líquida materializada em título ou títulos executivos protestados cuja soma ultrapasse o equivalente a 40 (quarenta) salários-mínimos na data do pedido de falência;
- II.** – executado por qualquer quantia líquida, não paga, não deposita e não nomeia à penhora bens suficientes dentro do prazo legal;
- III.** – pratica qualquer dos seguintes atos, exceto se fizer parte de plano de recuperação judicial: (...).

Causas de falência

Art. 94, *caput*, da Lei nº 11.101/05. Será decretada a falência do devedor que:

III – pratica qualquer dos seguintes atos, exceto se fizer parte de plano de recuperação judicial:

- a) procede à liquidação precipitada de seus ativos ou lança mão de meio ruinoso ou fraudulento para realizar pagamentos;
- b) realiza ou, por atos inequívocos, tenta realizar, com o objetivo de retardar pagamentos ou fraudar credores, negócio simulado ou alienação de parte ou da totalidade de seu ativo a terceiro, credor ou não;
- c) transfere estabelecimento a terceiro, credor ou não, sem o consentimento de todos os credores e sem ficar com bens suficientes para solver seu passivo;
- d) simula a transferência de seu principal estabelecimento com o objetivo de burlar a legislação ou a fiscalização ou para prejudicar credor;

Causas de falência

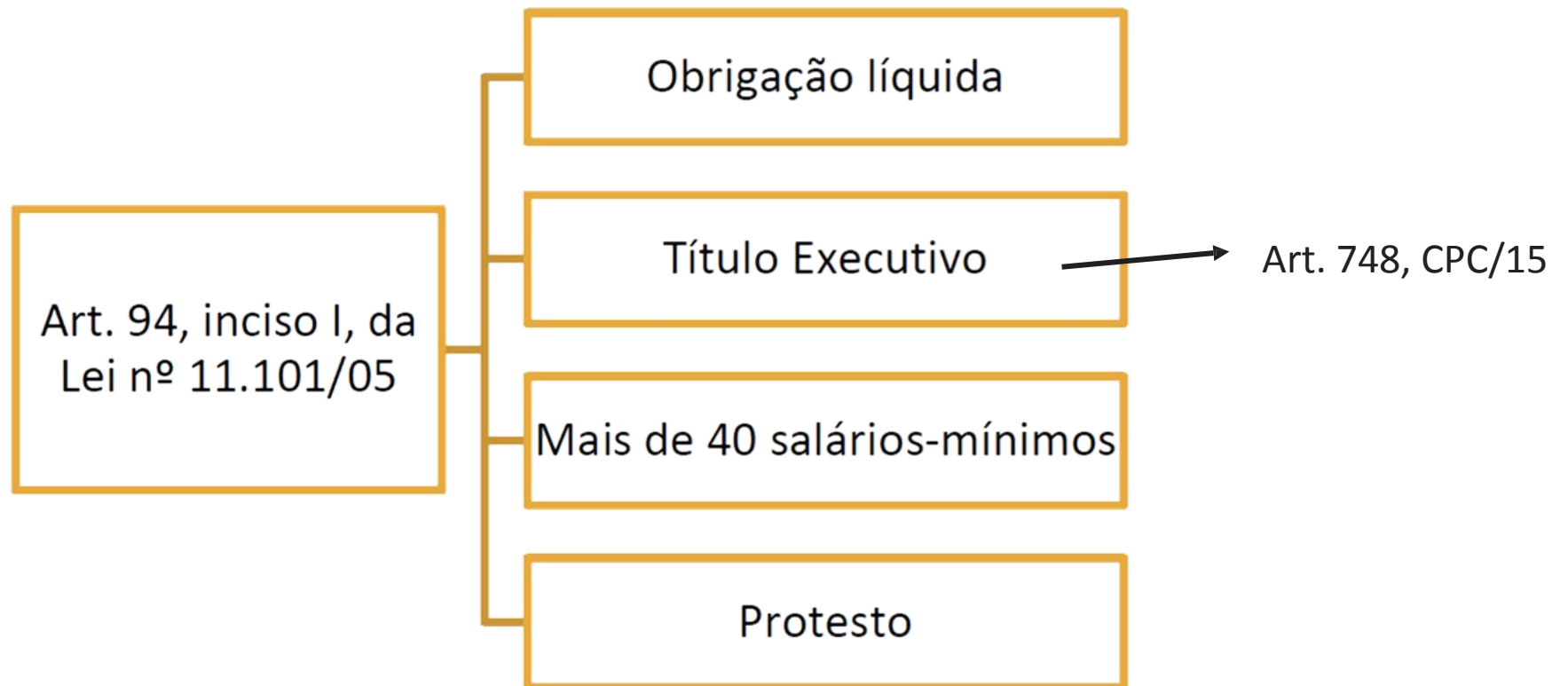
Art. 94, *caput*, da Lei nº 11.101/05. Será decretada a falência do devedor que:

III – pratica qualquer dos seguintes atos, exceto se fizer parte de plano de recuperação judicial:

- e) dá ou reforça garantia a credor por dívida contraída anteriormente sem ficar com bens livres e desembaraçados suficientes para saldar seu passivo;
- f) ausenta-se sem deixar representante habilitado e com recursos suficientes para pagar os credores, abandona estabelecimento ou tenta ocultar-se de seu domicílio, do local de sua sede ou de seu principal estabelecimento;
- g) deixa de cumprir, no prazo estabelecido, obrigação assumida no plano de recuperação judicial.

Impontualidade injustificada (inciso I)

Aquele que, sem relevante razão de direito, não paga, no vencimento, obrigação líquida, materializada em título ou títulos executivos protestados, cuja soma ultrapasse o equivalente a 40 salários mínimos na data do pedido de falência.



Impontualidade injustificada (inciso I)

Art. 96. A falência requerida com base no art. 94, inciso I do **caput**, desta Lei, não será decretada se o requerido provar:

- I. – falsidade de título;
- II. – prescrição;
- III. – nulidade de obrigação ou de título;
- IV. – pagamento da dívida;
- V. – qualquer outro fato que extinga ou suspenda obrigação ou não legitime a cobrança de título;
- VI. – vício em protesto ou em seu instrumento;
- VII. – apresentação de pedido de recuperação judicial no prazo da contestação, observados os requisitos do art. 51 desta Lei;
- VIII. – cessação das atividades empresariais mais de 2 (dois) anos antes do pedido de falência, comprovada por documento hábil do Registro Público de Empresas, o qual não prevalecerá contra prova de exercício posterior ao ato registrado.

Execução frustrada (inciso II)

Será decretada a falência **quando o devedor executado por qualquer quantia líquida não paga, não deposita e não nomeia bens suficientes para solver os débitos dentro do prazo legal.**

Requisitos do art. 94, inciso II, da Lei nº 11.101/05

Ausência de nomeação de bem à penhora

Ausência de pagamento

Certidão de objeto e pé

Ausência de depósito

* documento de fé pública que tem o objetivo de apresentar, de maneira resumida, o **objeto** de uma determinada ação judicial, seja ela cível ou criminal, e o momento processual (denominado de "**pé**") em que se encontra.

Atos de falência (inciso III)

Os atos de falência correspondem a comportamentos normalmente praticados pelo empresário individual ou representante legal da sociedade empresária que se encontra em insolvência econômica, isto é, com ativo inferior ao passivo (patrimônio líquido negativo). Trata-se, também aqui, de presunção absoluta. Assim como o devedor empresário impontual não está necessariamente insolvável, mas a lei determina a decretação de sua falência por considerar a impontualidade uma forma de insolvência jurídica, de igual modo, o que incorre em qualquer das condutas do art. 94, III, da LF pode eventualmente encontrar-se em situação patrimonial equilibrada, mas expõe-se ao decreto de quebra porque a lei as define como outra forma de insolvência jurídica. Em suma, não interessa se o empresário ou sociedade empresária tem ou não ativo superior ao passivo; se seu representante legal, em nome da pessoa jurídica, praticar ato de falência, cabe a instauração da execução concursal.” (Fábio Ulhôa Coelho)

Atos de falência (inciso III)

- a) procede à liquidação precipitada de seus ativos ou lança mão de meio ruinoso ou fraudulento para realizar pagamentos;
- b) realiza ou, por atos inequívocos, tenta realizar, com o objetivo de retardar pagamentos ou fraudar credores, negócio simulado ou alienação de parte ou da totalidade de seu ativo a terceiro, credor ou não;
- c) transfere estabelecimento a terceiro, credor ou não, sem o consentimento de todos os credores e sem ficar com bens suficientes para solver seu passivo;
- d) simula a transferência de seu principal estabelecimento com o objetivo de burlar a legislação ou a fiscalização ou para prejudicar credor;
- e) dá ou reforça garantia a credor por dívida contraída anteriormente sem ficar com bens livres e desembaraçados suficientes para saldar seu passivo;
- f) ausenta-se sem deixar representante habilitado e com recursos suficientes para pagar os credores, abandona estabelecimento ou tenta ocultar-se de seu domicílio, do local de sua sede ou de seu principal estabelecimento;
- g) deixa de cumprir, no prazo estabelecido, obrigação assumida no plano de recuperação judicial.

Estes atos **são conhecidos como atos de falência e não acarretarão decretação da falência se fizerem parte do plano de recuperação judicial.**

Execução frustrada

- Devedor não paga, não deposita em juízo e não nomeia bens suficientes para solver os débitos dentro do prazo legal

Atos de falência

- Aqueles que estão previstos no inciso III, artigo 94 da Lei 11.101/2005

Impontualidade injustificada

- Título ou títulos executivos que ultrapassem 40 salários. para fins familiares

5.7 Legitimidade ativa

Legitimidade ativa

Art. 97. Podem requerer a falência do devedor:

I – o próprio devedor, na forma do disposto nos arts. 105 a 107 desta Lei (**procedimento distinto do pedido à sentença**) - **Jurisdição Falimentar Voluntária**

II – o cônjuge sobrevivente, qualquer herdeiro do devedor ou o inventariante (**não se aplica a sócio quotista ou acionista**)

III – o cotista ou o acionista do devedor na forma da lei ou do ato constitutivo da sociedade (**não poderá pedir a falência da sociedade por impontualidade ou por execução frustrada, exceto se o fizer na condição de credor**);); - **Jurisdição Falimentar Contenciosa**

IV – qualquer credor (**hipótese mais comum**). – art. 97, §1º - **Jurisdição Falimentar Contenciosa**

§ 1º O credor empresário apresentará certidão do Registro Público de Empresas que comprove a regularidade de suas atividades.

5.8 Autofalência

Autofalência

Devedor for uma sociedade empresaria → capacidade para pedir a autofalência, em nome da sociedade empresária, deverá ser descrita no contrato social ou por deliberação dos sócios sobre o tema.

Devedor for uma sociedades por ações → competência privativa da assembleia geral autorizar os administradores a confessar falência, embora, nos casos de urgência, os administradores possam pedi-la, com a concordância do acionista controlador, se houver, convocando imediatamente a assembleia geral, para manifestar-se sobre a matéria

Devedor empresário (firma individual) absolutamente incapaz (empresa seja mantida por autorização judicial (artigo 974, § 1º, do Código Civil) → autofalência poderá ser pedida pelo curador e pelo Ministério Público ou curador.

Devedor empresário (firma individual) relativamente incapaz → pedido de autofalência será formulado pelo empresário, devidamente assistido pelo curador, tutor ou genitor, ou ainda, pelo MP.

5.9 Petição Inicial

Petição Inicial de Falência

A petição inicial para o requerimento de falência deve atender aos requisitos genéricos previstos no Código de Processo Civil e aos requisitos específicos previstos na **Lei de Recuperação e Falência**.

- ❖ Para falência requerida com base na impontualidade de pagamento, o pedido deve ser instruído com título executivo cujo valor ultrapasse 40 salários mínimos e com o devido instrumento de protesto.
- ❖ Em caso de falência requerida com base em execução frustrada, o pedido deve ser instruído com a certidão expedida pelo juízo em que se processa a execução.
- ❖ Já em caso de pedido de falência baseado na prática de ato falimentar, o requerente deverá descrever os fatos que caracterizam o ato, juntando as provas que possui e especificando as que pretende produzir.

Petição Inicial de Falência

O requerente poderá desistir do pedido de falência antes da apresentação da contestação por parte do devedor.

Súmula 248 do STJ: Comprovada a prestação dos serviços, a duplicata não aceita, mas protestada, é título hábil para instruir pedido de falência. **Súmula 361 do STJ:** A notificação do protesto, para requerimento de falência da empresa devedora, exige a identificação da pessoa que a recebeu.

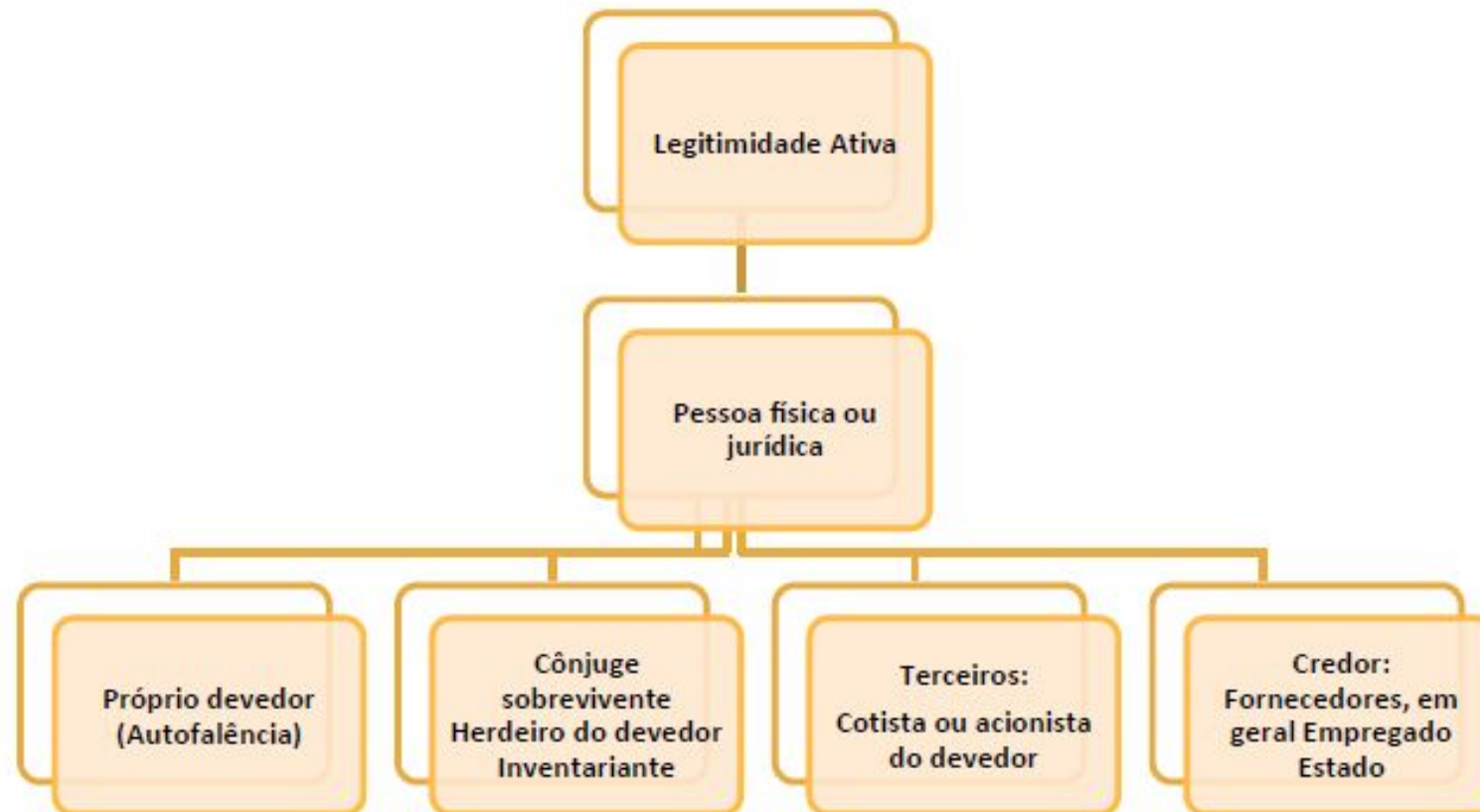
5.10 Ritos da falência

Ritos da falência

O rito aplicado pedido de falência dependerá da função que exerce seu autor.

Vejamos:

❖ **Quando o pedido for realizado pelo próprio devedor:** O rito a ser seguido é o previsto nos arts. 105 a 107 da Lei de Recuperação e Falência, nos demais casos, segue-se o rito do art. 98 da me



Ritos da falência

1. Autofalência

O pedido de autofalência, como somente será admitido para o devedor em crise econômico-financeira que julgue não atender aos requisitos para pleitear sua recuperação judicial, deverá conter:

Art. 105. O devedor em crise econômico-financeira que julgue não atender aos requisitos para pleitear sua recuperação judicial deverá requerer ao juízo sua falência, expondo as razões da impossibilidade de prosseguimento da atividade empresarial, acompanhadas dos seguintes documentos:

I – demonstrações contábeis referentes aos 3 (três) últimos exercícios sociais e as levantadas especialmente para instruir o pedido, confeccionadas com estrita observância da legislação societária aplicável e compostas obrigatoriamente de:

- a) balanço patrimonial;
- b) demonstração de resultados acumulados;
- c) demonstração do resultado desde o último exercício social;
- d) relatório do fluxo de caixa;

Ritos da falência

- II** – relação nominal dos credores, indicando endereço, importância, natureza e classificação dos respectivos créditos;
- III** – relação dos bens e direitos que compõem o ativo, com a respectiva estimativa de valor e documentos comprobatórios de propriedade;
- IV** – prova da condição de empresário, contrato social ou estatuto em vigor ou, se não houver, a indicação de todos os sócios, seus endereços e a relação de seus bens pessoais;
- V** – os livros obrigatórios e documentos contábeis que lhe forem exigidos por lei;
- VI** – relação de seus administradores nos últimos 5 (cinco) anos, com os respectivos endereços, suas funções e participação societária.

Ritos da falência

1. Falência requerida por credor e terceiros

Quando requerida a falência por terceiros, credor, sócio, cônjuge, herdeiro ou inventariante, a lei prevê a citação do empresário para que este se manifeste dentro de dez dias.

Se o pedido da falência se baseia em impontualidade injustificada ou execução frustrada, **o devedor pode elidi-lo depositando em juízo, no prazo de resposta, o valor correspondente ao total de crédito em atraso**, acrescido de correção monetária, juros e honorários advocatícios.

Art. 98. Citado, o devedor poderá apresentar contestação no prazo de 10 (dez) dias.

Parágrafo único. Nos pedidos baseados nos incisos I e II do **caput** do art. 94 desta Lei, o devedor poderá, no prazo da contestação, depositar o valor correspondente ao total do crédito, acrescido de correção monetária, juros e honorários advocatícios, hipótese em que a falência não será decretada e, caso julgado procedente o pedido de falência, o juiz ordenará o levantamento do valor pelo autor.

Ritos da falência

1. Falência requerida por credor e terceiros

O devedor pode, no entanto, apenas contestar o pedido de falência, caso em que o juiz, acolhendo as razões de defesa, deverá proferir sentença denegatória de falência, condenando o requerente nas verbas de sucumbência e, eventualmente, em perdas e danos, se a falência tiver sido requerida com dolo.

Caso o juiz não acolha as razões de defesa, proferirá sentença de falência.

Denomina-se **depósito elisivo** aquele realizado pelo devedor empresário com a finalidade de impedir a declaração de sua falência, de forma a demonstrar a capacidade de adimplemento do crédito exigido.

Súmula 29 do STJ: No pagamento em juízo para elidir falência, são devidos correção monetária, juros e honorários de advogado.

Falência dos sócios com responsabilidade **ilimitada** e responsabilidade **limitada**

Enquanto o art. 81 da Lei nº 11.101/05 **equipara** os sócios de responsabilidade **ILIMITADA** ao falido; o art. 82 da Lei nº 11.101/05 destaca que a responsabilidade dos sócios de responsabilidade **LIMITADA** será **apurada** no próprio juízo da falência (ação de responsabilidade):

E, lembre-se, que eventual incidente de desconconsideração da personalidade jurídica no processo falimentar não o suspende o processo, ou seja, **não** se aplica o § 3º do art. 134 do CPC:

“O incidente de desconconsideração da personalidade jurídica deve ser observado no processo falimentar, sem a suspensão do processo.” (**Enunciado nº 101 da III Jornada de Direito Comercial**)

Falência dos sócios com responsabilidade **il**imitada e responsabilidade **li**mitada

A decisão que decreta a falência da sociedade com sócios ilimitadamente responsáveis também acarreta a falência destes.

Essa disposição atingirá, da mesma forma, o sócio que tenha se retirado voluntariamente ou que tenha sido excluído da sociedade há menos de dois anos, quanto às dívidas existentes na data do arquivamento da alteração do contrato, no caso de não terem sido solvidas até a data da decretação da falência.

Vide art. 81, 82-A

Decisões no processo de falência

A decisão no processo de falência poderá ser denegatória ou declaratória.

- **Denegatória:** quando o juiz da falência julga improcedente o pedido do credor, o afastamento da hipótese de falência desafia o recurso de apelação, nos termos do **art. 100 da Lei de Recuperação e Falência**.

Art. 100. Da decisão que decreta a falência cabe agravo, e da sentença que julga a improcedência do pedido cabe apelação.

Não havendo julgamento do mérito, o pedido poderá ser realizado em novo processo, inclusive com fundamento no mesmo título.

Por tal motivo, quando do julgamento do mérito, se o magistrado verificar que o autor da ação de falência agiu com dolo (como, por exemplo, com o intuito de prejudicar um concorrente), deverá, na própria sentença denegatória, condená-lo a indenizar o devedor, apurando-se as perdas e os danos em liquidação de sentença.

Decisões no processo de falência

Art. 101. Quem por dolo requerer a falência de outrem será condenado, na sentença que julgar improcedente o pedido, a indenizar o devedor, apurando-se as perdas e danos em liquidação de sentença.

§ 1º Havendo mais de 1 (um) autor do pedido de falência, serão solidariamente responsáveis aqueles que se conduziram na forma prevista no **caput** deste artigo.

§ 2º Por ação própria, o terceiro prejudicado também pode reclamar indenização dos responsáveis.

- **Declaratória:** a sentença declaratória da falência tem natureza constitutiva, posto que insere o devedor e seus credores no regime jurídico da falência.

Na sentença que declaratória, já pode ser fixado o termo legal da falência, ou seja, **“o lapso temporal anterior à decretação da quebra que tem importância para a ineficácia de determinados atos do falido perante a massa”**.

O termo da falência não poderá retroagir por mais de 90 dias do primeiro protesto por falta de pagamento; na falta de protesto, não poderá retroagir mais de 90 dias da petição inicial ou convolação da recuperação judicial em falência.

Decisões no processo de falência

O termo legal da falência pode retroagir mais de 90 (noventa) dias? E se houver um ato praticado fora do período suspeito com intenção de prejudicar os credores do falido?

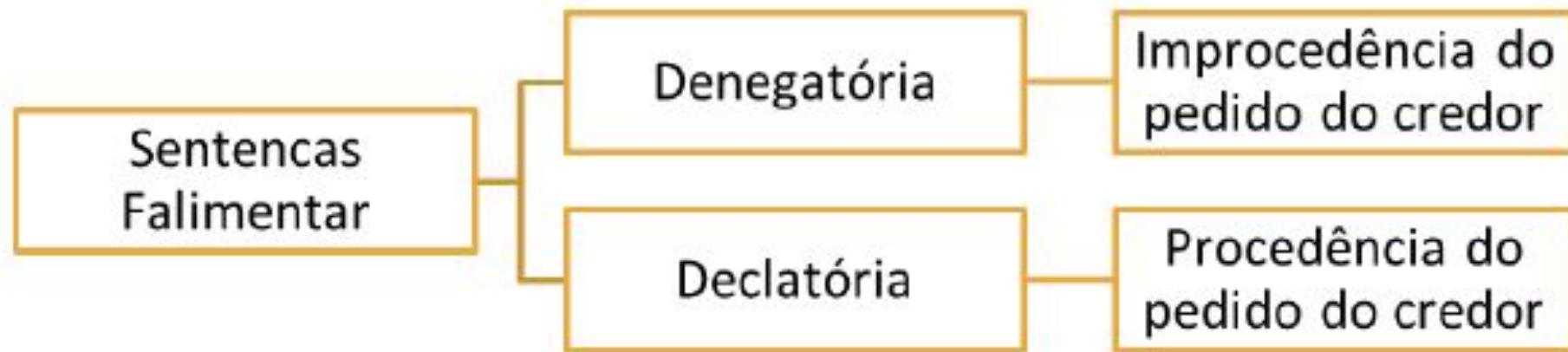
R: O termo legal da falência não pode retroagir mais de 90 (noventa) dias, mas os atos praticados antes podem ser declarados nulos ou anulados por meio de procedimento previsto nos arts. 130/138 da Lei nº 11.101/05.

“Há uma limitação legal expressa, a refletir o interesse estatal na preservação da segurança das relações jurídicas. Essa segurança seria enfraquecida se fosse possível ampla e ilimitada definição do período de insolvabilidade presumida. Imagine-se, por exemplo, o que representaria para incontáveis pessoas se o termo legal da falência fosse fixado em cinco anos antes do pedido falimentar, criando um dilargado e assustador período suspeito. Basta recordar que o artigo 129 da Lei 11.101/05 afirma serem ineficazes em relação à massa falida, tenha ou não o contratante conhecimento do estado de crise econômico-financeira do devedor, seja ou não intenção deste fraudar credores, diversos atos que enumera, se praticados a partir do termo legal da falência. Justifica-se assim a limitação temporal. Detalhe: os atos praticados fora do período suspeito podem, sim, ser declarados nulos ou anulados, conforme o caso, mas pelo recurso aos meios processuais ordinários, como se apura dos artigos 130 a 138 da Lei 11.101/05.” **(Gladston Mamede)**

Decisões no processo de falência

Da decisão que decreta a falência cabe agravo, e da sentença que julga a improcedência do pedido cabe apelação.

De acordo com a **Súmula 25 do STJ**: Nas ações da lei de falências o prazo para a interposição de recurso conta-se da intimação da parte.



Qual a natureza jurídica da sentença que decreta a falência?

R: Segundo a doutrina majoritária (**FÁBIO ULHOA COELHO, GLADSTON MAMEDE, MANOEL JUSTINO BEZERRA FILHO**), a natureza jurídica é híbrida: constitutiva e declaratória.

Termo legal da falência

Segundo **GLADSTON MAMEDE**, com o termo legal da falência:

“(...) Reconhece-se que o falido não se tornou insolvente – de fato – no momento da sentença ou da distribuição da ação. É óbvio que a insolvência é um processo gradual que se inicia antes de a questão ser levada ao Judiciário. Por vezes muito antes, por vezes pouco antes. Seria um erro pretender que os efeitos do decreto se fizessem apenas ex nunc, ou seja, da sentença (ou do pedido) em diante, desprezando os momentos que lhes antecederam. Há um período anterior em que as relações jurídicas extraordinárias travadas pelo falido devem ser postas em dúvida, motivo pelo qual esse período, a partir do termo legal fixado, é chamado de **PERÍODO SUSPEITO**.” (Gladston Mamede)

Termo legal da falência



Termo legal da falência

O termo legal é, portanto, o marco inicial do estado (ainda que presumido) de insolvência do devedor, dando a sentença falimentar a sua natureza retroativa (efeitos *ex tunc*).

No entanto, não se trata de escolha do juiz, devendo o termo legal da falência ser fixado na situação que ocorrer primeiro:

“A opção por fixar o termo legal a partir

- (1) do pedido de falência,
- (2) do pedido de recuperação judicial ou
- (3) do primeiro protesto por falta de pagamento não se faz segundo a avaliação do magistrado: será aquele que primeiro se verificou, já que são demonstrações objetivas de crise econômicofinanceira.”

(Gladston Mamede)

5.11 Fase falimentar

Fase falimentar

A fase falimentar tem **início com a sentença decretatória da falência**. Nesse momento, e de forma simultânea, operam diversos efeitos.

O falido torna-se inabilitado para a atividade empresarial, mas, cumpre destacar, que não é apenas sobre ela que recairá a falência.

Em seguida, é importante mencionar que **existem efeitos sobre específicos para os bens, contratos e inclusive os créditos** dos respectivos credores.

Principais efeitos da falência

Segundo **GLADSTON MAMEDE**, a decretação falência gera 3 (três) ondas de efeitos sobre a pessoa do falido:

(a) afastamento da atividade;

(b) inabilitação do falido;

(c) deveres para o falido.

1. **Efeitos da falência quanto ao falido**

Desde a decretação da falência ou do sequestro, **o devedor perde o direito de administrar os seus bens ou deles dispor.**

O **falido poderá, contudo, fiscalizar a administração da falência**, requerer as providências necessárias para a conservação de seus direitos ou dos bens arrecadados e intervir nos processos em que a massa falida seja parte ou interessada, requerendo o que for de direito e interpondo os recursos cabíveis.

Principais efeitos da falência

2. Efeitos da falência quanto aos bens do falido

A **decretação da falência gera uma série de efeitos sobre as obrigações do devedor**, disciplinados nos **arts. 115 e seguintes da Lei 11.101/2005**, sujeitando todos os credores, que somente poderão exercer seus direitos sobre os bens do falido e do sócio ilimitadamente responsável na forma que a mencionada lei prescrever.

Art. 115. A decretação da falência sujeita todos os credores, que somente poderão exercer os seus direitos sobre os bens do falido e do sócio ilimitadamente responsável na forma que esta Lei prescrever.

Havendo riscos para a etapa de arrecadação ou visando a preservação dos bens da massa falida ou, ainda, dos interesses dos credores, **é possível falar na lacração do estabelecimento empresarial.**

Principais efeitos da falência

2. Efeitos da falência quanto aos bens do falido

A decretação da falência sujeita todos os credores, que somente poderão exercer os seus direitos sobre os bens do falido e do sócio ilimitadamente responsável na forma que esta Lei prescrever.

A decretação da falência suspende:

- ❖ o exercício do direito de retenção sobre os bens sujeitos à arrecadação, os quais deverão ser entregues ao administrador judicial;
- ❖ o exercício do direito de retirada ou de recebimento do valor de suas quotas ou ações, por parte dos sócios da sociedade falida.

Principais efeitos da falência

3. Efeitos da falência quanto aos contratos do falido

Os contratos bilaterais não se resolvem pela falência e podem ser cumpridos pelo administrador judicial se o cumprimento reduzir ou evitar o aumento do passivo da massa falida ou for necessário à manutenção e preservação de seus ativos, mediante autorização do Comitê.

Art. 117. Os contratos bilaterais não se resolvem pela falência e podem ser cumpridos pelo administrador judicial se o cumprimento reduzir ou evitar o aumento do passivo da massa falida ou for necessário à manutenção e preservação de seus ativos, mediante autorização do Comitê.

Ler: art.s 77, 124, 117, 118, 114, 119, 120, 121, 122, 125, 195 e 126.

Principais efeitos da falência

3. Efeitos da falência quanto aos contratos do falido

Os contratos bilaterais não se resolvem pela falência e podem ser cumpridos pelo administrador judicial se o cumprimento reduzir ou evitar o aumento do passivo da massa falida ou for necessário à manutenção e preservação de seus ativos, mediante autorização do Comitê.

Art. 117. Os contratos bilaterais não se resolvem pela falência e podem ser cumpridos pelo administrador judicial se o cumprimento reduzir ou evitar o aumento do passivo da massa falida ou for necessário à manutenção e preservação de seus ativos, mediante autorização do Comitê.

5.12 Procedimento

Procedimento

Há dois procedimentos paralelos:

- A) **Busca-se formar o Quadro Geral de Credores (QGC)**
- B) **Busca-se o encerramento da falência**

Ambos são essenciais e se interligam, principalmente, do pagamento dos credores, que são apurados no Quadro Geral de Credores (**QGC**), segundo ordem legal disposta nos arts. 83 e 84 da Lei nº 11.101/05.

Caso seja realizado o depósito elisivo, o processo se converte em ação de cobrança e segue pela via executiva comum, ou seja, o mencionado depósito não encerra o processo:

“(…) O depósito elisivo da falência, nos moldes do art. 98, parágrafo único, da Lei 11.101/2005, não é fato que autoriza o fim do processo de falência, uma vez que, a partir de então, o processo se converte em ação de cobrança e segue pela via executiva comum (…).” (**STJ, REsp 1733685/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 12/11/2018**)

Procedimento

Após a citação, no prazo de contestação, o réu de pedido falimentar também poderá pleitear sua recuperação judicial (art. 95 da Lei nº 11.101/05).

Esse pedido de recuperação será distribuído por dependência ao mesmo juízo em que se processa o pedido de falência (art. 3º, c/c o art. 6º, § 8º, ambos da Lei nº 11.101/05).

Deferido o processamento da recuperação judicial, extingue-se a ação falimentar.

Por outro lado, caso o pedido de falência fundamente-se em impontualidade injustificada ou execução frustrada (art. 94, incisos I e II, da Lei nº 11.101/05):

“(...) o devedor/réu poderá, no prazo da contestação (dez dias), depositar o valor correspondente ao total do crédito (incluindo suas verbas contratuais, se legítimas e lícitas), acrescido de correção monetária, juros e honorários advocatícios, evitando a declaração de sua falência (artigo 98, parágrafo único)”. **(Gladston Mamede)**

Procedimento

Apresentada ou não a contestação, aplica-se as regras do procedimento ordinário até a sentença.

“A Lei 11.101/05 não especifica o procedimento entre a contestação e a sentença, aplicando-se o Código de Processo Civil, quando cuida do **procedimento ordinário**, certo que a fase inicial do processo falimentar tem natureza cognitiva.”

Ao final, da decisão que decreta a falência cabe agravo de instrumento, e da sentença que julga a improcedência do pedido cabe apelação (art. 100 da Lei nº 11.101/05).

Qual termo inicial para interposição de agravo de instrumento contra a sentença declaratória da falência?

R: Segundo o **SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA**, o termo inicial é a data da publicação da sentença, mesmo que a relação de credores ainda não a acompanhe

Procedimento

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. FALÊNCIA. SENTENÇA DECLARATÓRIA DA FALÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TERMO INICIAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. RELAÇÃO DE CREDORES. INÍCIO. PRAZO. HABILITAÇÕES DE CRÉDITO E DIVERGÊNCIAS. 1. Cinge-se a controvérsia a definir o termo inicial para a contagem do prazo de interposição do agravo de instrumento contra a sentença que decreta a falência. 2. No caso de falência, a sentença declaratória é publicada por edital, isto é, na íntegra no Diário Oficial. No caso de a massa falida comportar, a sentença também será publicada em jornal ou revista de circulação regional ou nacional. 3. Nas hipóteses em que a relação de credores já se encontrar nos autos, é publicada juntamente com a sentença declaratória da falência. 4. A publicação da sentença dá início ao prazo para interposição de recurso em conformidade com a regra geral do Código de Processo Civil. No caso de a sentença ser acompanhada da relação de credores, inicia-se, também, o prazo para apresentação das habilitações e divergências, nos termos do artigo 7º da Lei nº 11.101/2005. 5. Recurso conhecido em parte e, nessa parte, não provido.” (STJ, Resp 1655717/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 02/10/2017)

Procedimento

O que o Juízo deve fazer caso o administrador judicial, na falência, apresente relatório dando conta que não foram encontrados bens suficientes sequer para cobrir os custos do processo?

R: O processo deve ser encerrado, salvo se credor interessado depositar judicialmente tais valores conforme art. 82 do NCPC, hipótese em que o crédito referente ao valor depositado será classificado como extraconcursal.

“Se apontado pelo administrador judicial, no relatório previsto no art. 22, III, e, da Lei n. 11.101/2005, que não foram encontrados bens suficientes sequer para cobrir os custos do processo, incluindo honorários do Administrador Judicial, o processo deve ser encerrado, salvo se credor interessado depositar judicialmente tais valores conforme art. 82 do CPC/2015, hipótese em que o crédito referente ao valor depositado será classificado como extraconcursal, nos termos do art. 84, II, da Lei n. 11.101/2005.” **(Enunciado nº 105 da III Jornada de Direito Comercial)**

Procedimento

Qual a diferença entre elisão pelo pagamento elisão pela caução?

R: A partir do parágrafo único do art. 98 da Lei nº 11.101/05 a doutrina apresenta duas espécies de elisão: (a) pelo pagamento e (b) pela caução:

“Art. 98 da Lei nº 11.101/05. Citado, o devedor poderá apresentar contestação no prazo de 10 (dez) dias.

Parágrafo único. Nos pedidos baseados nos incisos I e II do caput do art. 94 desta Lei, o devedor poderá, no prazo da contestação, depositar o valor correspondente ao total do crédito, acrescido de correção monetária, juros e honorários advocatícios, hipótese em que a falência não será decretada e, caso julgado procedente o pedido de falência, o juiz ordenará o levantamento do valor pelo autor.”

Elisão pelo Pagamento	Elisão pela Caução
Devedor reconhece o débito e efetua o depósito para encerramento da ação falimentar.	Devedor não reconhece o débito e realiza o depósito para poder, na ação falimentar, discuti-lo.
Não se apresenta contestação.	Deve-se apresentar uma contestação.
Extinção da ação falimentar.	Afasta-se a possibilidade de decretação de falência, mas há julgamento de mérito da pretensão de cobrança.
“A distinção para a hipótese de depósito elisivo com natureza de pagamento é clara, já que neste não há falar em julgamento do pedido de falência, mas extinção da ação, pois o devedor concorda com o crédito alegado, reconhece-o e o salda, sendo despiciendo apresentar contestação.” (Gladston Mamede)	“Com a sentença de mérito, decide-se o destino do depósito caucionador elisivo. Se o julgamento é favorável ao autor/credor, ele o levantará, não havendo falar em decretação da falência. Se favorável ao réu/devedor, será ele quem o levantará, fazendo jus, ademais, às verbas sucumbenciais. Havendo sucumbência recíproca, o levantamento se fará conforme a vitória de cada parte, mesma regra aplicável à distribuição dos ônus processuais (custas, despesas e honorários).” (Gladston Mamede)

5.13 Verificação e Habilitação de Créditos

Verificação e Habilitação de créditos

Compete ao **administrador judicial a verificação dos créditos, que a realizará com base nos livros contábeis e documentos** comerciais e fiscais do devedor e nos documentos que lhe forem apresentados pelos credores, podendo contar com o auxílio de profissionais ou empresas especializadas.

Art. 7º A verificação dos créditos será realizada pelo administrador judicial, com base nos livros contábeis e documentos comerciais e fiscais do devedor e nos documentos que lhe forem apresentados pelos credores, podendo contar com o auxílio de profissionais ou empresas especializadas.

§1º Publicado o edital previsto no art. 52, § 1º, ou no parágrafo único do art. 99 desta Lei, os credores terão o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar ao administrador judicial suas habilitações ou suas divergências quanto aos créditos relacionados.

Verificação e Habilitação de créditos

Confeccionada a relação inicial de credores, ocorrerá a publicação de tal relação na imprensa oficial, iniciando-se um **prazo de 15 dias para que os credores verifiquem seus nomes na lista** e, na falta, requeiram sua habilitação ou apresentem, se for o caso, suas impugnações.

O administrador judicial, nos 45 dias seguintes, fará publicar novo edital contendo a nova relação de credores.

A contar dessa publicação, os credores, o devedor, seus sócios ou o representante do Ministério Público têm um **prazo de dez dias para apresentar impugnações aos créditos apresentados**, quanto à classificação ou à falta de legitimidade, por exemplo.

Adm.
Judicial

Verificação
dos Créditos

Publicação
da relação
inicial

15 dias para verificar
o nome do credor na
lista ou requerer sua
habilitação ou
impugnação

45 dias para
publicação de
novo edital

10 dias para
apresentação
de
impugnações

Observar art. 9º, quanto aos requisitos para habilitação.

Verificação e Habilitação de créditos

O administrador judicial, por sua vez, analisará cada uma das habilitações e divergências apresentadas e fará publicar novo edital contendo a segunda relação de credores no prazo de 45 dias contados do fim do prazo dos credores.

Caso a relação de credores sofra impugnações, cada uma delas será autuada em separado, mas terão uma só autuação as diversas impugnações, versando sobre o mesmo crédito.

Não havendo impugnações, a relação de credores constante do edital de que trata o **art. 7º, § 2º**, será homologada pelo juiz transformando-se no quadro geral de credores.

Os **credores cujos créditos foram impugnados serão intimados para, no prazo de cinco dias, contestar respectivas impugnações.**

Verificação e Habilitação de créditos

Habilitação retardatária: Caso o credor não tenha se atentado ao prazo.

Art. 10. Não observado o prazo estipulado no art. 7º , § 1º , desta Lei, as habilitações de crédito serão recebidas como retardatárias.

§ 5º As habilitações de crédito retardatárias, se apresentadas **antes da homologação do quadro-geral de credores**, serão recebidas como impugnação e processadas na forma dos arts. 13 a 15 desta Lei.

§ 6º **Após a homologação do quadro-geral de credores**, aqueles que não habilitaram seu crédito poderão, observado, no que couber, o procedimento ordinário previsto no Código de Processo Civil, requerer ao juízo da falência ou da recuperação judicial a retificação do quadro geral para inclusão do respectivo crédito.

Art. 17. Da decisão judicial sobre a impugnação caberá agravo.

Parágrafo único. Recebido o agravo, o relator poderá conceder efeito suspensivo à decisão que reconhece o crédito ou determinar a inscrição ou modificação do seu valor ou classificação no quadro-geral de credores, para fins de exercício de direito de voto em assembleia-geral.

5.14 Arrecadação

Arrecadação

Em ato contínuo à assinatura do termo de compromisso, **o administrador judicial efetuará a arrecadação dos bens e documentos e a avaliação dos bens**, separadamente ou em bloco, no local em que se encontrem, requerendo ao juiz, para esses fins, as medidas necessárias.

Os bens arrecadados ficarão sob a guarda do administrador judicial ou de pessoa por ele escolhida, sob responsabilidade daquele, podendo o falido ou qualquer de seus representantes ser nomeado depositário dos bens. **O falido poderá acompanhar a arrecadação e a avaliação.**

O produto dos bens penhorados ou por outra forma apreendidos entrará para a massa, cumprindo ao juiz deprecicar, a requerimento do administrador judicial, às autoridades competentes, determinando sua entrega.

Art. 112. Os bens arrecadados poderão ser removidos, desde que haja necessidade de sua melhor guarda e conservação, hipótese em que permanecerão em depósito sob responsabilidade do administrador judicial, mediante compromisso.

5.15 Classificação dos créditos

Classificação dos créditos

Fundamentado no princípio par *conditio creditorum*, **o processo falimentar deve promover condições paritárias de recebimento aos credores.**

Art. 83. A classificação dos créditos na falência obedece à seguinte ordem:

- I - os créditos derivados da legislação trabalhista, limitados a 150 (cento e cinquenta) salários-mínimos por credor, e aqueles decorrentes de acidentes de trabalho;
- II - os créditos gravados com direito real de garantia até o limite do valor do bem gravado;
- III - os créditos tributários, independentemente da sua natureza e do tempo de constituição, exceto os créditos extraconcursais e as multas tributárias;
- VI - os créditos quirografários, a saber:
 - a) aqueles não previstos nos demais incisos deste artigo;
 - b) os saldos dos créditos não cobertos pelo produto da alienação dos bens vinculados ao seu pagamento; e
 - c) os saldos dos créditos derivados da legislação trabalhista que excederem o limite estabelecido no inciso I do **caput** deste artigo;

Classificação dos créditos

VII - as multas contratuais e as penas pecuniárias por infração das leis penais ou administrativas, incluídas as multas tributárias;

VIII - os créditos subordinados, a saber:

a) os previstos em lei ou em contrato; e

b) os créditos dos sócios e dos administradores sem vínculo empregatício cuja contratação não tenha observado as condições estritamente comutativas e as práticas de mercado;

IX - os juros vencidos após a decretação da falência, conforme previsto no art. 124 desta Lei.

No tocante ao **1) crédito trabalhista**, a prioridade do pagamento encontra limite no **teto de 150 salários mínimos**, no valor original, sendo que o valor que exceder ao teto será considerado crédito quirografário.

Verifica-se que a limitação de 150 salários mínimos por credor é tão somente para os créditos trabalhistas, **não sofrendo a mesma limitação os créditos acidentários**.

2) Credores com garantia real são os credores hipotecários, anticréticos e pignoratícios.

3) Os créditos tributários, fiscais ou parafiscais, sem a necessidade de habilitação, podem ser de ordem federal, estadual ou municipal.

5.16 Realização do ativo

Realização do ativo

Art. 139 da Lei nº 11.101/05. Logo após a arrecadação dos bens, com a juntada do respectivo auto ao processo de falência, será iniciada a realização do ativo.”

“(…) realizar o ativo é dar início à venda dos bens para propiciar o pagamento aos credores. Este artigo, ao estabelecer o início da realização do ativo logo após a arrecadação dos bens, na verdade está partindo do pressuposto de que os bens foram avaliados no mesmo momento em que foram arrecadados, na forma do art. 108. Se os bens foram arrecadados e ainda pendem de avaliação (§ 1.º do art. 110), não se poderá dar início à realização do ativo, sendo necessário então aguardar, que, além do auto de arrecadação, seja juntado ao feito o laudo de avaliação.” (**Manoel Justino Bezerra Filho**).

As formas de realização do ativo da falida estão previstas no art. 140 da Lei nº 11.101/05

Realização do ativo

Art. 140 da Lei nº 11.101/05. A alienação dos bens será realizada de uma das seguintes **formas**, observada a seguinte ordem de preferência:

- I** – alienação da empresa, com a venda de seus estabelecimentos em bloco;
- II** – alienação da empresa, com a venda de suas filiais ou unidades produtivas isoladamente;
- III** – alienação em bloco dos bens que integram cada um dos estabelecimentos do devedor;
- IV** – alienação dos bens individualmente considerados.

§ 1º Se convier à realização do ativo, ou em razão de oportunidade, podem ser adotadas mais de uma forma de alienação.

§ 2º A realização do ativo terá início independentemente da formação do quadro-geral de credores.

§ 3º A alienação da empresa terá por objeto o conjunto de determinados bens necessários à operação rentável da unidade de produção, que poderá compreender a transferência de contratos específicos.

§ 4º Nas transmissões de bens alienados na forma deste artigo que dependam de registro público, a este servirá como título aquisitivo suficiente o mandado judicial respectivo.

Realização do ativo

Além das formas de alienação previstas no art. 140 da Lei nº 11.101/05, o mesmo diploma também dispõe, em seu art. 142, sobre as modalidades de alienação do ativo, permitindo o art. 144 ainda que o juiz autorize modalidades de alienação judicial diversas das previstas ali.

Por fim, os efeitos da realização do ativo estão dispostos no art. 141 da Lei nº 11.101/05, tendo o referido dispositivo, sem perder de vista as hipóteses fraudulentas (art. 141, § 1º, da Lei nº 11.101/05), previsto como grande atrativo a desvinculação do objeto da alienação de qualquer dívida, inclusive os de natureza tributária, as derivadas da legislação do trabalho e as decorrentes de acidentes de trabalho:

“Criou-se, assim, um mecanismo legal que estimula a aquisição dos ativos do falido, mesmo em bloco, viabilizando a ideia de preservação da empresa pela alienação de seus ativos em bloco.” (**Gladston Mamede**)

5.17 Pagamento dos credores

Pagamento dos credores

Realizadas as **restituições, pagos os créditos extraconcursais** e consolidado o quadro geral de credores, as importâncias recebidas com a realização do ativo serão destinadas ao pagamento dos credores, atendendo à classificação prevista na lei específica, respeitados seus demais dispositivos e as decisões judiciais que determinam reserva de importâncias.

Havendo **reserva de importâncias**, os valores a ela relativos ficarão depositados até o julgamento definitivo do crédito e, no caso de não ser este finalmente reconhecido, no todo ou em parte, os recursos depositados serão objeto de rateio suplementar entre os credores remanescentes.

Os **créditos trabalhistas de natureza estritamente salarial, vencidos nos três meses anteriores à decretação da falência**, até o limite de cinco salários mínimos por trabalhador, serão pagos tão logo haja disponibilidade em caixa.

5.18 Fase pós-falimentar

Fase pós-falimentar

Concluída a realização de todo o ativo e distribuído o produto entre os credores, o administrador judicial apresentará suas contas ao juiz no prazo de 30 dias.

A sentença que **rejeitar as contas do administrador judicial fixará suas responsabilidades**, poderá determinar a indisponibilidade ou o sequestro de bens e servirá como título executivo para indenização da massa.

O juiz decidirá, por sentença, se aprova ou não as contas apresentadas pelo administrador judicial. Dessa decisão cabe apelação.

Apresentado o relatório final, o juiz encerrará a falência por sentença.

Fase pós-falimentar



Fase pós-falimentar

A partir do dia em que transitar em julgado a sentença do encerramento da falência, o prazo prescricional relativo às obrigações do falido, suspenso com a constituição do Juízo Universal, recomeça a correr (arts. 6º, *caput*, e 157 da Lei nº 11.101/05).

Cumpridas as obrigações de acordo com as hipóteses abaixo, **o falido poderá requerer ao juízo da falência que suas obrigações sejam declaradas extintas por sentença**, podendo opor-se a esse pedido qualquer credor.

Art. 158. Extingue as obrigações do falido:.

I - o pagamento de todos os créditos;

II - o pagamento, após realizado todo o ativo, de mais de 25% (vinte e cinco por cento) dos créditos quirografários, facultado ao falido o depósito da quantia necessária para atingir a referida porcentagem se para isso não tiver sido suficiente a integral liquidação do ativo;

Com a extinção de suas obrigações, o falido estará autorizado a novamente exercer a atividade empresarial.



5.19 Intervenção e Liquidação Extrajudicial de bancos

Intervenção e Liquidação Extrajudicial de bancos

Dentre as sociedades empresárias que **estão relativamente excluídas do Direito Falimentar, figuram as companhias de seguro, as operadoras de planos privados de assistência à saúde e as instituições financeiras.**

Somente poderá ocorrer a quebra a pedido do interventor, na intervenção, ou do liquidante, na liquidação extrajudicial, devidamente autorizados pelo Banco Central.

Sob o mesmo regime das instituições financeiras encontram-se as seguintes sociedades empresárias fiscalizadas pelo BC:

- as arrendadoras, dedicadas à exploração do leasing (Res. BC 2.309/1996), e
- as administradoras de consórcio de bens duráveis, bem como as fiscalizadas pela Susep: fundos mútuos e outras atividades assemelhadas **(art. 10 da Lei 5.768/1971); e**
- **as sociedades de capitalização (art. 4º do Dec.-lei 261/1967).**

O Estado, para evitar os efeitos negativos na economia e para preservar os interesses dos beneficiários do sistema financeiro, reservou para si as atribuições de autorizar e fiscalizar o funcionamento das sociedades empresárias.

Intervenção e Liquidação Extrajudicial de bancos

Consideram-se instituições financeiras, para os efeitos da legislação em vigor, as pessoas jurídicas públicas ou privadas, que tenham como atividade principal ou acessória a coleta, intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, e a custódia de valor de propriedade de terceiro.

O **§1º do art. 18 da Lei 4.595/1964** considera instituições financeiras e atividades assemelhadas as desenvolvidas por:

- a) estabelecimentos bancários oficiais e privados;**
- b) sociedades de crédito, financiamento e investimento;**
- c) caixas econômicas;**
- d) bolsas de valores;**
- e) companhias de seguros; companhias de capitalização;**
- f) sociedades que efetuam distribuição de prêmios em imóveis, mercadorias ou dinheiro, mediante sorteio de títulos de sua emissão ou por qualquer forma;**
- g) pessoas físicas ou jurídicas que exerçam, por conta própria ou de terceiros, atividades relacionadas à compra e venda de ações e quaisquer outros títulos, realizando, nos mercados financeiros e de capitais, operações ou serviços de natureza dos executados pelas instituições financeiras.**

Intervenção e Liquidação Extrajudicial de bancos

Consideram-se instituições financeiras, para os efeitos da legislação em vigor, as pessoas jurídicas públicas ou privadas, que tenham como atividade principal ou acessória a coleta, intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, e a custódia de valor de propriedade de terceiro.

O **§1º do art. 18 da Lei 4.595/1964** considera instituições financeiras e atividades assemelhadas as desenvolvidas por:

- a) estabelecimentos bancários oficiais e privados;**
- b) sociedades de crédito, financiamento e investimento;**
- c) caixas econômicas;**
- d) bolsas de valores;**
- e) companhias de seguros; companhias de capitalização;**
- f) sociedades que efetuam distribuição de prêmios em imóveis, mercadorias ou dinheiro, mediante sorteio de títulos de sua emissão ou por qualquer forma;**
- g) pessoas físicas ou jurídicas que exerçam, por conta própria ou de terceiros, atividades relacionadas à compra e venda de ações e quaisquer outros títulos, realizando, nos mercados financeiros e de capitais, operações ou serviços de natureza dos executados pelas instituições financeiras.**

Para buscar o saneamento das finanças das instituições financeiras e preservar os direitos dos que se beneficiam do sistema financeiro, **o Estado poderá adotar os seguintes regimes extrajudiciais, tenham eles natureza jurídica de direito privado ou de direito público: a intervenção extrajudicial e a liquidação extrajudicial.**